



Personas trans y no binarias en las estadísticas vitales de Colombia:

Invisibilidad Estadística - un problema de derechos, no de técnica

Contexto

Las estadísticas vitales, registros de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, son los mecanismos a través de los cuales el Estado nombra, clasifica y hace visible a su población. Determinan quién existe para las políticas públicas, quién accede a recursos y cómo se registran y clasifican las causas de muerte.

Para las personas trans y no binarias en Colombia, estos sistemas han operado históricamente bajo una lógica binaria y cisnormativa que las excluye. No es una falla técnica ni una omisión accidental: es el reflejo de un paradigma estadístico que no reconoce identidades fuera del binario hombre-mujer.

Colombia ha dado pasos jurídicos importantes: entre 2015 y 2024, la Corte Constitucional emitió sentencias pioneras en América Latina que reconocen el derecho a modificar el marcador de sexo e incluso admiten identidades no binarias en documentos oficiales. Sin embargo, estos avances legales no han sido acompañados de transformaciones en los sistemas estadísticos del país. La brecha entre el reconocimiento jurídico individual y la visibilidad estadística colectiva persiste, y tiene consecuencias concretas que este documento presenta.

Desde la Liga de Salud Trans trabajamos con una perspectiva de justicia estadística: el derecho a ser reconocidos en los sistemas de información del Estado y a que los datos oficiales reflejen la diversidad real de las sociedades, de modo que su inclusión en los datos habilite protección y redistribución en lugar de producir nuevos riesgos. Desde esta perspectiva, los sistemas estadísticos no son herramientas neutras: son infraestructuras políticas que pueden reproducir o desafiar la desigualdad. Este documento busca mostrar qué se necesita para que Colombia transite de un modelo que excluye a uno que reconoce.

Tres consecuencias concretas de la invisibilidad estadística

1 Los transfemicidios no existen en los datos oficiales

Cuando una mujer trans es asesinada en Colombia, su certificado de defunción no registra su identidad de género. El sistema clasifica la muerte bajo el sexo asignado al nacer, borrando de un plumazo su historia y la naturaleza del crimen.

Esto tiene consecuencias directas: los transfeminicidios no pueden clasificarse como feminicidios porque el sistema no reconoce a la víctima como mujer. Las causas de muerte específicas de la población trans quedan sin registro. La magnitud real de la violencia transfóbica permanece invisible para el Estado, lo que impide diseñar respuestas institucionales proporcionales.

Como documentó la investigación liderada por la Liga de Salud Trans (León-Giraldo et al. 2025) sobre certificados de defunción en Colombia: las personas trans son invisibilizadas incluso después de morir. El Estado las permite nombrarse en vida, pero no las reconoce en la muerte.

2 Los documentos no coinciden y el acceso a servicios se bloquea

Una persona trans que logra cambiar su marcador de sexo en el registro civil no termina allí su lucha. Los sistemas de información del Estado no están conectados entre sí: la actualización en un registro no se propaga a los demás.

En la práctica, esto significa que un hombre trans puede tener cédula que lo reconoce como hombre, pero su historia clínica lo registra con el sexo asignado al nacer, su registro en el sistema de salud no coincide con sus documentos, y su información en bases de datos de justicia o educación sigue desactualizada. Cada vez que interactúa con el Estado, debe comenzar desde cero.

Esta falta de interoperabilidad no es un problema técnico menor: es una barrera sistemática de acceso a derechos. Las personas trans cargan con el peso burocrático de un Estado que no articula sus propios sistemas.



3 Las políticas públicas se diseñan sobre el vacío

Si el Estado no sabe cuántas personas trans y no binaria hay en Colombia, dónde viven, cómo mueren, de qué enferman o a qué barreras se enfrentan, no puede diseñar intervenciones efectivas. Esta no es una hipótesis: es la situación actual.

Colombia no cuenta con un censo ni con datos territoriales desagregados sobre la población trans y no binaria. Los programas de salud, protección social, empleo y vivienda se formulan sin evidencia sobre las necesidades específicas de esta población. Los presupuestos se asignan sin saber qué se necesita ni dónde.

El resultado es un círculo vicioso: sin datos no hay políticas, y sin políticas las condiciones de vida no mejoran ni se miden. La invisibilidad estadística no es el reflejo de un problema: es parte de su causa.

Por qué este es el momento para actuar

Tres ventanas de oportunidad coinciden ahora por primera vez:



El MinJusticia tiene en borrador un decreto que modifica el Decreto 1227/2015 e incluye un vínculo explícito con la producción estadística: solicita al DANE regular las implicaciones del nuevo decreto para las estadísticas oficiales. Es el primer instrumento normativo colombiano que establece ese vínculo de forma directa. Si se expide sin ese mandato, o sin el alcance necesario, se pierde una oportunidad que puede tardar años en repetirse.



El CONPES 4147 (marzo 2025) instruyó al DANE incorporar variables OSIGD en el Sistema Estadístico Nacional. Es el lineamiento de política pública más reciente y de mayor jerarquía en esta materia, y requiere instrumentos concretos para su implementación efectiva.



El Experto Independiente de la ONU Graeme Reid visitó Colombia en mayo de 2025 y formuló la primera recomendación internacional directa al Estado colombiano sobre datos LGBTIAQ+. El país tiene visibilidad internacional en este tema ahora, y no actuar tiene un costo de reputación creciente.

Qué debe hacer el Estado Colombiano



MinJusticia (urgente)

Expedir el decreto modificatorio del Decreto 1227/2015 el cual ya está en etapa avanzada, y ha recibido comentarios por parte de personas y organizaciones.

MinSalud (urgente)

Expedir una circular técnica para actualizar el certificado de defunción con la variable identidad de género, y establecer mecanismos de capacitación para el personal médico y administrativo que lo diligencia. Sin esta acción, los transfeminicidios seguirán sin nombre en los registros.

DANE (urgente)

Publicar guía técnica estandarizada. Incorporar la variable identidad de género en el certificado de defunción, como primer paso concreto hacia un sistema estadístico que reconozca las vidas y muertes trans.

Congreso (mediano plazo)

Aprobar la Ley Sara Millerey (PL 122C/2024) con artículos explícitos sobre producción estadística y participación de organizaciones trans en el diseño de categorías.



Visibilidad con protección: dos caras de la misma moneda

Incluir a las personas trans en los datos oficiales no es neutral: puede ser reconocimiento, pero también puede ser riesgo. En contextos de violencia y discriminación, un registro mal protegido puede convertirse en una lista de personas vulnerables. Por eso cualquier reforma estadística debe garantizar tres cosas: que los datos se usen solo para lo que fueron recolectados, que no cualquiera pueda acceder a ellos, y que jamás puedan usarse para vigilar o perseguir a las comunidades. Y sobre todo: que las propias personas trans participen en decidir cómo, cuándo y para qué se recolecta información sobre sus vidas.

La jurisprudencia existe. Los datos, todavía no.

Detrás de cada dato ausente hay una persona que el Estado no vio. Una persona trans cuya muerte no tiene nombre en los registros. Alguien que fue al médico y no existía en el sistema. Una población cuyos problemas nunca llegaron a convertirse en política pública porque nadie les contó. Colombia tiene la jurisprudencia. Lo que falta es la voluntad de hacer que esa jurisprudencia llegue hasta los datos. Porque lo que no se cuenta no solo no existe: tampoco se protege, ni se recuerda, ni se repara.